

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3188/2533

นาย โฉม นา คสุวรรณ
นาง น้อม ทองสุทัศน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1608, มาตรา 1713

เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้โจทก์และตัด จำเลยมิให้ รับ มรดก โจทก์จึงเป็นทายาทผู้รับมรดกตาม พินัยกรรม ดังนี้ โจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียสมควรเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713.

โจทก์ฟ้องว่าก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้โจทก์กับพวก และตัดจำเลยมิให้รับทรัพย์สินมรดก จำเลยได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยแล้ว โจทก์จึงขอให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน

จำเลยให้การว่า โจทก์และบรรดาทายาทตกลงยินยอมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก และศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ส่วนพินัยกรรมของนายฉิมที่โจทก์อ้างนั้น ทายาททุกคนไม่เคยพูดถึงพินัยกรรมของนายฉิมแต่อย่างใด และลายมือชื่อของนายฉิมในพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการ
มรดกของนายฉิมและนางถนอม ตามคำสั่งศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดงที่
2476/2526 ให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทนจำเลยให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จึงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของนายฉิมนาคสุวรรณจริง
พินัยกรรมที่โจทก์อ้างจึงเป็นพินัยกรรมที่แท้จริง

คดีคงมีปัญหาคือต่อไปว่า ระหว่างโจทก์จำเลย ใครสมควรเป็นผู้จัดการมรดกราย
นี้ปรากฏตามพินัยกรรมว่า จำเลยถูกตัดมิได้รับมรดกจำเลยจึงไม่ได้เป็นทายาท ส่วน
โจทก์เป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมโจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งสมควรเป็นผู้จัดการ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713..."

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ถ้อยคำตามฎีกา "จำเลยถูกตัดมิให้รับมรดกจำเลยจึงไม่ได้เป็นทายาท" ชวนให้สงสัยว่าการถูกตัดมิให้รับมรดกเป็นผลให้ขาดความเป็นทายาทตามกฎหมาย หรือ ถือเสมือนว่ามีได้เป็นทายาท หรือ ทำให้ไม่ได้เป็นทายาทเสียเลย มาตรา 1604 บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เท่ากับว่าบุคคลที่เกิดมาก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ได้ชื่อว่าเป็นทายาทจะสิ้นสภาพทายาทก็ต่อเมื่อตายเสียก่อนเจ้ามรดก แต่ระหว่างที่ยังคงอยู่อาจจะถูกกำจัด หรือถูกตัดมิให้รับมรดกเสียได้โดยผลของกฎหมายซึ่งสภาพเป็นจริงยังคงเรียกว่าทายาทอยู่นั่นเอง ทำนองเดียวกันนี้เคยมีปรากฏมาแล้วเช่นฎีกาที่ 43/2492, 1330/2518 ใช้ว่าทายาทที่ถูกตัดมิให้รับมรดกย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นทายาท ฎีกาที่ 3019/2516, 173/2524 ใช้ว่าทายาทที่ถูกตัดมิให้รับมรดกหมดสิทธิที่จะได้รับมรดกฎีกาที่ 1248/2500, 178/2520 ใช้ว่า ทายาทที่ถูกตัดมิให้รับมรดกมิใช่ทายาท ทั้งสามประการดูเสมือนว่า "ทายาทที่ถูกตัดมิให้รับมรดกหมดสิทธิที่จะได้รับมรดก" จะเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนและค่อนข้างจะทำความเข้าใจที่ง่ายที่สุด. พิชัยนิลทองคำ